

PROJEKTY WNIOSKÓW PROCESOWYCH (ETAP SĄDOWY)

(do weryfikacji, uzupełnienia i złożenia przez obrońcę w Sądzie Rejonowym w Lubaniu)

Sygn. akt sądowych: [.....] (oczekuje na nadanie po wpłynięciu aktu oskarżenia) Sygn. akt prokuratorskich: 4327-0.Ds.517.2025 Data aktualizacji: Lipiec 2026

[!IMPORTANT] Z dniem 30.06.2026 r. sprawa przeszła w fazę sądową. Adresatem wszelkich pism jest Sąd Rejonowy w Lubaniu, Wydział II Karny. Każdy wniosek wymaga weryfikacji przez adwokata przed złożeniem.

WNIOSEK NR 1: O ZWROT SPRAWY PROKURATOROWI LUB UMORZENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ART. 54 I 61 U.P.N.

(Cel: Zniszczenie oskarżenia w zakresie rzekomego laboratorium na posiedzeniu przed rozprawą)

Do: Sądu Rejonowego w Lubaniu, Wydział II Karny **Oskarżony:** Marcin Pałka **Obrońca:** [.....]

Działając w imieniu oskarżonego, na podstawie art. 344a § 1 k.p.k., wnoszę o: **zwrot sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego**, polegających na oparciu aktu oskarżenia w zakresie czynów z art. 54 ust. 1 i art. 61 u.p.n. na dowodach uzyskanych z rażącym naruszeniem prawa, to jest z przeszukania lokalu przy ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu, które **nigdy nie zostało zatwierdzone przez prokuratora w sentencji postanowienia z dnia 11.04.2025 r.**, co czyni akta sprawy wadliwymi w stopniu uniemożliwiającym wyrokowanie.

Alternatywnie (na wypadek nieuwzględnienia wniosku z art. 344a k.p.k.), na podstawie art. 339 § 3 pkt 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k., wnoszę o: **umorzenie postępowania przed rozprawą główną w zakresie czynów z art. 54 ust. 1 i art. 61 u.p.n.** z uwagi na obiektywny brak legalnych dowodów potwierdzających ich popełnienie (wszystkie przedmioty i prekursorzy zostały uzyskane w wyniku nielegalnego, niezatwierdzonego przeszukania, a zatem podlegają bezwzględnemu wykluczeniu z materiału dowodowego).

Uzasadnienie: Prokurator w sentencji postanowienia z dnia 11.04.2025 r. (pkt 3) zatwierdził wyłącznie przeszukanie lokalu przy ul. Stawowej 6. Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, sentencja ma charakter konstytutywny. Z uwagi na upływ zawitego terminu 7 dni, przeszukanie lokalu przy ul. Leśnej 25/4 pozostaje prawnie niezatwierdzone.

Oskarżyciel publiczny nie może w tym zakresie powoływać się na treść art. 168a k.p.k. celem wprowadzenia dowodów z niezatwierdzonego przeszukania do procesu. Zgodnie z ugruntowaną i dominującą linią orzecniczą Sądu Najwyższego (m.in. postanowienie SN z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. IV KK 328/18) oraz postulatami doktryny, sądy powszechne są zobowiązane do dokonywania **prokonstytucyjnej wykładni art. 168a k.p.k.** Sędziowie podlegają bezpośrednio Konstytucji RP (art. 178 ust. 1 Konstytucji). W sytuacji, gdy zgromadzenie dowodu przez organy państwowe nastąpiło przy rażącym naruszeniu wolności konstytucyjnych obywatela, w tym

nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji) oraz prawa do ochrony prywatności i korespondencji (art. 47 i 49 Konstytucji), taki dowód musi zostać wykluczony. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia prawa do rzetelnego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 EKPC). Wkroczenie na posesję przy ul. Leśnej 25/4 bez zatwierdzonego w terminie postanowienia prokuratora stanowiło rażące bezprawie urzędnicze (czyn zabroniony z art. 231 § 1 k.k. popełniony przez funkcjonariuszy CBZC), co w świetle wykładni prokonstytucyjnej bezwzględnie dyskwalifikuje uzyskany w ten sposób materiał.

WNIOSEK NR 2: O WYELIMINOWANIE Z KWALIFIKACJI PRAWNEJ CZYNU PRZEPISU ART. 64 § 1 K.K.

(Cel: Wykazanie bezpodstawności zarzutu recydywy na podstawie oświadczenia samego prokuratora)

Na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 366 § 1 k.p.k., wnoszę o: wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu przepisu art. 64 § 1 k.k. (recydywa podstawowa).

Uzasadnienie: Jak wynika z treści samych zaktualizowanych zarzutów przedstawionych przez oskarżyciela w postanowieniu z dnia 19.06.2026 r., kara łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie VII K 1140/21 składała się z dwóch kar jednostkowych w wymiarze: **5 miesięcy oraz 1 miesiąca**. Zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą Sądu Najwyższego (m.in. uchwała SN z 20.12.2006 r., sygn. I KZP 31/06), warunki recydywy z art. 64 § 1 k.k. ocenia się wyłącznie w odniesieniu do **kary jednostkowej**, a nie kary łącznej. Oskarżony nie odbywał kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze co najmniej 6 miesięcy za czyn podobny, ponieważ najwyższa z kar jednostkowych wyniosła jedynie 5 miesięcy. Przesłanka art. 64 § 1 k.k. obiektywnie nie jest spełniona.

WNIOSEK NR 3: O WYŁĄCZENIE DOWODÓW Z PRZESZUKANIA RENAULT KANGOO ORAZ DOWODÓW UZYSKANYCH POD PRZYMUSEM

(Cel: Zastosowanie bezwzględnego zakazu dowodowego z art. 171 § 7 k.p.k.)

Na podstawie art. 171 § 7 k.p.k. w zw. z art. 168a k.p.k., wnoszę o: Uznanie za niedopuszczalne i wyłączenie z materiału dowodowego informacji o adresie budowy przy ul. Leśnej 25/4 uzyskanej od żony oskarżonego, z uwagi na fakt, iż informacja ta została wymuszona w warunkach izolacji policyjnej oraz pod groźbą bezprawną odebrania dziecka (naruszenie art. 246 k.k. i art. 189 k.k.). Dowód ten jest objęty bezwzględnym zakazem wykorzystania na podstawie art. 171 § 7 k.p.k., czego nie konwaliduje klauzula z art. 168a k.p.k.

WNIOSEK NR 4: O UMORZENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 62A U.P.N. (po wyeliminowaniu "laboratorium")

(Cel: Ostateczne zamknięcie sprawy dotyczącej śladowych ilości narkotyków)

W przypadku uwzględnienia przez Sąd wniosku o wyłączenie dowodów z ul. Leśnej 25/4 (art. 54 i 61 u.p.n.), **na podstawie art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wnoszę o umorzenie postępowania w zakresie**

zarzutu z art. 62 ust. 1 u.p.n.

Uzasadnienie: Po wyeliminowaniu substancji chemicznych zgromadzonych na nielegalnie przeszukanej budowie oraz obnażeniu pierwotnego fałszerstwa wagi (45 g), przedmiotem zarzutu w odniesieniu do narkotyków pozostały wyłącznie ilości mikroskopijne: 0,42 g, 0,09 g, 1,80 g oraz 0,26 g (łącznie ok. 2,57 g substancji różnego rodzaju). Stanowi to ilość obiektywnie nieznaczną, przeznaczoną wyłącznie na własny użytek oskarżonego. Mając na uwadze stopień szkodliwości społecznej oraz całokształt okoliczności sprawy (w tym rażące nadużycia funkcjonariuszy państwowych wobec oskarżonego i jego rodziny), orzeczenie wobec oskarżonego jakiegokolwiek kary byłoby skrajnie niecelowe.

WNIOSEK NR 5: DOWODOWY O OGLĘDZINY "REAKTORA" I ZBADANIE BŁĘDU PROKURATORA (Na wypadek rozprawy)

1. Wnoszę o przeprowadzenie na rozprawie oględzin dowodów rzeczowych: "reaktora chemicznego" i "mieszadła magnetycznego", o których mowa w protokole przeszukania, w celu ujawnienia przed Sądem faktu ich fizycznego braku (sfingowania dowodów).
 2. Wnoszę o ujawnienie i odczytanie uzasadnienia Postanowienia o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów z dnia 21.07.2025 r. na okoliczność wykazania skrajnego braku wnikliwości oskarżyciela publicznego, który opierał swoje decyzje w sprawie Marcina Pałki na wątpliwościach co do poczytalności obcej osoby (tzw. błąd "Magdaleny Markowskiej"), co dewaluje wartość dowodową wszelkich aktów oskarżenia pochodzących od tego samego oskarżyciela.
-

WNIOSEK NR 6: O STWIERDZENIE BEZPRAWNOŚCI I WADLIWOŚCI PRZESZUKANIA Z UWAGI NA RAŻĄCE NARUSZENIE ART. 100 § 4 K.P.K. W ZW. Z ART. 236 § 1 K.P.K.

(Cel: Wykazanie, że przeszukanie i zatwierdzenie są dotknięte wadą procedury uniemożliwiającą uznanie ich za ostateczne, a dla żony oskarżonego termin do zaskarżenia nie rozpoczął biegu)

Na podstawie art. 9 § 1 k.p.k. w zw. z art. 100 § 4 k.p.k. i art. 236 § 1 k.p.k., wnoszę o: 1. Stwierdzenie, że przeszukanie lokalu przy ul. Stawowej 6 oraz zatrzymanie rzeczy zostały przeprowadzone z rażącym naruszeniem przepisów o doręczaniu orzeczeń z uwagi na zaniechanie doręczenia postanowienia o zatwierdzeniu z dnia 11.04.2025 r. osobom uprawnionym do jego zaskarżenia (w tym obecnej w trakcie przeszukania i dotkniętej nim bezpośrednio żonie oskarżonego). 2. Zobowiązanie Prokuratora do doręczenia odpisu postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania i zatrzymania rzeczy z dnia 11.04.2025 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o prawie i terminie do wniesienia zażalenia żonie oskarżonego, jako osobie, której prawa zostały naruszone.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 236 § 1 k.p.k., zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania oraz zatrzymania rzeczy przysługuje każdej osobie, której prawa zostały naruszone. W ugruntowanej doktrynie prawa karnego procesowego (w tym w szczególności w literaturze dotyczącej wadliwości doręczeń postanowień prokuratorskich, por. B. Boch, *Wadliwa praktyka w zakresie doręczania postanowień...*, Problemy Prawa Karnego

2021, t. 5, nr 1) wskazuje się, że przepisy art. 217 § 4 i § 5 k.p.k. oraz art. 220 § 3 k.p.k. nie stanowią regulacji wyłączających ogólne standardy doręczeń orzeczeń zaskarżalnych określone w art. 100 § 4 k.p.k. w zw. z art. 106 k.p.k.

Zaniechanie doręczenia z urzędu postanowienia zatwierdzającego osobom uprawnionym (w tym żonie oskarżonego jako współwłaścicielce/domownikowi, której prawa do prywatności i miru domowego naruszono) pod pretekstem braku wyraźnego żądania wpisanego do protokołu w trakcie stresującej czynności, stanowi rażące obejście prawa i pozbawienie obywatela konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 i art. 50 Konstytucji RP). Ponieważ odpis postanowienia nie został doręczony żonie oskarżonego, termin zawity do wniesienia przez nią zażalenia w ogóle nie rozpoczął biegu. Zaistniały stan prawny potwierdza patologię proceduralną i pośpiech organów ścigania, które dążyły do legalizacji czynności z pominięciem praw uczestników postępowania.